

CASO FICTICIO DE MUESTRA — SOLO PARA DEMOSTRACIÓN

Señor

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI (REPARTO)

E. S. D.

Referencia: Demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Proceso: Verbal.

Demandante: María Fernanda López Gómez.

Demandados: Juan Carlos Ramírez Torres y Transportes El Veloz S.A.S.

MARÍA FERNANDA LÓPEZ GÓMEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.000.001 de Cali, actuando mediante apoderado judicial, presento demanda de responsabilidad civil extracontractual contra JUAN CARLOS RAMÍREZ TORRES (c.c. 94.000.002) y la sociedad TRANSPORTES EL VELOZ S.A.S. (NIT 900.000.003-4), propietaria del vehículo, con fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. El día 15 de marzo de 2024, aproximadamente a las 7:30 p.m., en la Avenida Pasoancho con Carrera 80 de la ciudad de Cali, ocurrió un accidente de tránsito.

SEGUNDO. El señor Juan Carlos Ramírez Torres conducía el vehículo de placas ABC123, de propiedad de Transportes El Veloz S.A.S., a una velocidad superior a la permitida en la vía.

TERCERO. Mi representada cruzaba la calzada por el paso peatonal demarcado cuando fue impactada por el referido vehículo.

CUARTO. Como consecuencia del impacto, la demandante sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, con una incapacidad médico-legal definitiva de noventa (90) días, según dictamen de Medicina Legal.

QUINTO. El vehículo contaba con póliza SOAT vigente expedida por Seguros XYZ S.A.

SEXTO. La demandante incurrió en gastos médicos, de hospitalización y de rehabilitación por valor de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000).

SÉPTIMO. La demandante, comerciante independiente, dejó de percibir ingresos durante el periodo de incapacidad, estimados en dieciocho millones de pesos (\$18.000.000).

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare civil y extracontractualmente responsables a los demandados por los daños causados a la demandante.

SEGUNDA. Que se les condene al pago del daño emergente por \$25.000.000.

TERCERA. Que se les condene al pago del lucro cesante por \$18.000.000.

CUARTA. Que se les condene al pago del daño moral equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco el artículo 2356 del Código Civil (responsabilidad por actividades peligrosas, entre ellas la conducción de vehículos automotores) y la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).

PRUEBAS

Solicito tener como pruebas: (i) el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) No. 2024-0001; (ii) el croquis del accidente; (iii) la historia clínica de la Clínica Nuestra Señora; (iv) el dictamen de Medicina Legal que fija la incapacidad; (v) copia de la póliza SOAT; y (vi) los testimonios de los señores Pedro Pérez y Ana Ruiz.

CUANTÍA

Se estima la cuantía del proceso en la suma de cuarenta y tres millones de pesos (\$43.000.000), sin perjuicio de lo que resulte probado.

NOTIFICACIONES

La demandante en la Calle 5 No. 38-25 de Cali. Los demandados en la Carrera 80 No. 13-40 de Cali.

Del señor Juez, atentamente,

Apoderado judicial — T.P. 000.000 del C.S. de la J.